

1500866-07.2019.8.26.0603

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: MATHEUS CURSINO VILLELA

Comarca: Buritama

Foro: Foro de Buritama

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 576/2019 - Delegacia de Polícia de Buritama, 5546124 -

DEL.POL.BURITAMA, 2159296 - DEL.POL.BURITAMA, 576/19/228 - DEL.POL.BURITAMA, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Buritama

Foro de Buritama

1ª Vara

Av. Frei Marcelo Manilia, 739, Buritama-SP - cep 15290-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500866-07.2019.8.26.0603 - lauda

S E N T E N Ç A

Processo Digital nº:

1500866-07.2019.8.26.0603

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 576/2019 - Delegacia de Polícia de Buritama, 5546124 -

DEL.POL.BURITAMA, 2159296 - DEL.POL.BURITAMA, 576/19/228 - DEL.POL.BURITAMA,

2159296 - DEL.POL.BURITAMA, 576/19/228 - DEL.POL.BURITAMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELIETI APARECIDA FERNANDES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MATHEUS CURSINO VILLELA

Vistos.

Cuida-se de AÇÃO PENAL em face de ELIETI APARECIDA FERNANDES.

A Ré foi condenada a pena privativa de liberdade em regime inicial semiberto e ao pagamento de multa.

Págs. 228 e 238: feito transitado em julgado.

Págs. 243, 272/273 e seguintes: processo em fase de cumprimento do julgado e execução da pena de multa .

Págs. 280/281: o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO manifesta pela extinção da punibilidade das penas de multa.

É o conciso RELATÓRIO.

Seguem a FUNDAMENTAÇÃO e a DECISÃO.

O pedido comporta provimento judicial.

Acolho as ponderações do DD. Titular da ação penal.

Nos termos do artigo 51 do Código Penal a pena de multa, em tese, é considerada dívida de valor e segue as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública.

Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, na Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.150, firmou o entendimento de que "a alteração do artigo 51 do Código Penal não retirou o caráter criminal da multa".

Esse novo posicionamento da Corte Suprema Constitucional abriu caminho para a edição do Tema 931 pelo Superior Tribunal de Justiça: "na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade."

Segundo o Relator, Ministro Rogério Schietti Cruz, a extinção da punibilidade da pena de multa significa a preservação dos direitos civis do Réu que comprove hipossuficiência financeira, pois: evita a "invisibilidade civil" do condenado; permite "a reconquista de sua posição como indivíduo aos olhos do Estado"; permitindo-lhe reconstruir sua vida "sob as balizas de um patamar civilizatório mínimo".

Anote-se também o Agravo em Execução Penal nº 0018023-36.2021.8.26.0041, da Colenda 7ª Câmara de Direito Criminal, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Relator Desembargador Klaus Marouelli Arroyo. No r. julgado foi consignado que "milita em favor daqueles que estão assistidos pela Defensoria Pública presunção (relativa) de hipossuficiência, a qual pode ser afastada pelo Ministério Público" (...) "Conclui-se, portanto, que diante da presunção de hipossuficiência, relacionada à assistência da Defensoria Pública, não sendo esta ilidida nos autos, encontra-se autorizado o reconhecimento do fim da punibilidade independentemente do pagamento da pena de multa e sem prejuízo da cobrança de tal dívida de valor, pelos meios próprios."

Por todo exposto JULGO EXTINTA a punibilidade da pena de multa, independente de pagamento.

Façam-se as anotações e as comunicações legais.

Cientifique-se a extinção ao Juízo das Execuções e à Justiça Eleitoral. Servirá a presente sentença como OFÍCIO.

Autorizo a expedição de certidão de honorários advocatícios, se o caso.

Expeça-se o necessário.

Oportunamente, ao arquivo.

Cumpra-se. Anote-se. Intimem-se.

Buritama, 10 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA